

Số: 04.1/2025/TB-NH

Quảng Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
(Tổ chức đấu giá lần 2)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2025/HĐĐG-NH giao kết ngày 13/02/2025, ký giữa Công an huyện Lệ Thủy – Công an Tỉnh Quảng Bình và Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng thông báo đấu giá tài sản:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng. Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an huyện Lệ Thủy – Công an Tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: TDP Phong Giang, TT. Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1 Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu.

Tài sản được bán theo hiện trạng và theo phương thức đấu giá công khai.

3.2 Tổng giá khởi điểm: 38.390.400 đồng (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm đồng).

3.3 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng - Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3.4 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/hồ sơ.

Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá, cụ thể như sau:

Đơn vị hưởng: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Số tài khoản: 5311534733 mở tại BIDV – Chi nhánh Quảng Bình.

Nội dung: Tên khách hàng – DTDG.04.CAHLT.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.

3.5 Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu 01 lần trong thời hạn quy định).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3.6 Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.



- Phiếu trả giá hợp lệ là những phiếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng phát hành và phải ghi đầy đủ các nội dung trong phiếu trả giá, có chữ ký của người trả giá, họ tên trong phiếu phải trùng với họ tên ngoài phong bì đựng phiếu và trong đơn đăng ký tham gia đấu giá. Số tiền ghi trong phiếu (*giá đấu*) không được thấp hơn giá khởi điểm, được ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ, không được tẩy xóa, không sai lệch giữa bằng số và bằng chữ, đã nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu không đảm bảo tất cả các điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ nêu trên. Trường hợp tiền đặt trước không đủ theo thông báo được xem là phiếu trả giá không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 ngày 26/02/2025 đến 16 giờ 30 ngày 28/02/2025 tại nơi có tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 05/03/2025 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng, địa chỉ: Số 75 Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại:

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng - Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 02323.838.996

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.

Nơi nhận:

- Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng

Bình;

- Công Đấu giá tài sản quốc gia;

- Niêm yết tại nơi có tài sản đấu giá;

- Niêm yết tại Doanh nghiệp Đấu giá,
nơi đấu giá;

- Khách hàng đăng ký mua TS;

- Lưu Cty.

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN
NGUYỄN HOÀNG

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Ngọc Anh



Số: 04.1/2025/QĐ-NH

Quảng Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN NGUYỄN HOÀNG

V/v: Ban hành Quy chế đấu giá tài sản là: Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu.

(Tổ chức đấu giá lần 2)

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/09/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2025/HĐĐG-NH giao kết ngày 10/02/2025, ký giữa Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng;
- Căn cứ Công văn số 524/CALT ngày 21/02/2025 về việc Đề nghị tiếp tục đấu giá.

QUYẾT ĐỊNH:

Tổng giá khởi điểm: 38.390.400 đồng (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm đồng).

Điều 2: CB – NV thuộc Doanh nghiệp Đầu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng; các tổ chức - cá nhân tham gia - tham dự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- GIÁM ĐỐC**
DOANH NGHIỆP
ĐẦU GIÁ TỰ NHIÊN
NGUYỄN HOÀNG
Hoàng Thị Ngọc Anh



DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN
NGUYỄN HOÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN **(Tổ chức đấu giá lần 2)**

Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu.

(Kèm theo Quyết định số 04.1/2025/QĐ-NH ngày 25/02/2025 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng).

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản lô tài sản là Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng và nơi đấu giá tài sản.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

2.1. Đấu giá viên tổ chức cuộc điều hành đấu giá tài sản, Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng và nơi đấu giá tài sản.

2.2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

2.3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng và nơi tổ chức đấu giá của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Đấu giá tài sản là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản.

2. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

3. Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

5. Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm



khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

7. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

8. Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Điều 4: Tài sản đấu giá; nơi có tài sản; giấy tờ pháp lý của tài sản.

1. Tài sản đấu giá:

Bên A giao cho bên B thực hiện đấu giá tài sản: Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu.

2. Nơi có tài sản đấu giá (Nơi trưng bày tài sản):

Tại Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 16/01/2024 của Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-XPHC ngày 16/01/2024 của Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Quyết định số 3769/QĐ-CAT ngày 30/12/2024 về việc Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu;

Căn cứ Biên bản xác định giá trị tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu số 01/BB-XĐGT ngày 20/01/2025 của Hội đồng bản xác định giá trị tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu.

Căn cứ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá số 335/TB-CAH ngày 04/02/2025 của Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ Công văn số 524/CALT ngày 21/02/2025 về việc Đề nghị tiếp tục đấu giá.

Điều 5: Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá.

5.1 Tổng giá khởi điểm: 38.390.400 đồng (Ba mươi tám triệu, ba trăm chín mươi nghìn, bốn trăm đồng).

5.2 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế VAT, các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Điều 6: Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá:

6.1 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/hồ sơ.

Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá, cụ thể như sau:

Đơn vị hưởng: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Số tài khoản: 5311534733 mở tại BIDV – Chi nhánh Quảng Bình.

Nội dung: Tên khách hàng – **DTDG.04.CAHLT**.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.

6.2 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng - Địa chỉ: Số 75 Lê Lợi, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 7: Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7.1 Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

** Điều kiện chung:*

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

- Các cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

- Người đăng ký đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này.

- Có đơn xin tham gia đấu giá, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ; nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định;

- Mỗi tổ chức chỉ được cử 01 cá nhân tham gia đấu giá;

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

7.2 Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định; định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định; định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c

khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

** Yêu cầu cụ thể:*

- Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá.

Điều 8: Hồ sơ tham gia đấu giá:

Mỗi khách hàng chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng trong thời hạn quy định. Trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh/liên kết/hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá (*bản gốc – nếu khách hàng có nhu cầu xem tài sản*).
- Cam kết không xem tài sản đấu giá (*bản gốc – nếu khách hàng không có nhu cầu xem tài sản*).
- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (*bản gốc*).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*Khách hàng nộp bản sao có chứng thực và xuất trình bản chính để đối chiếu – nếu là doanh nghiệp*).
- CCCD của người tham gia đấu giá (*Khách hàng nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu*).
- Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (*bản photo*).
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (*bản photo*).
- Giấy ủy quyền (*bản gốc – nếu được ủy quyền*).

Điều 9: Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá, tổ chức buổi công bố kết quả trả giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 ngày 26/02/2025 đến 16 giờ 30 ngày 28/02/2025 tại nơi có tài sản.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.
- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/03/2025.
- Thời gian tổ chức buổi công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 05/03/2025 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

Điều 10: Hình thức đấu giá, phương thức, cách thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (*Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ*).

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Cách thức đấu giá:

- Sau khi đã nghiên cứu kỹ hồ tài sản và Quy chế đấu giá, tại thời điểm nộp hồ sơ, bỏ phiếu, người tham gia đấu giá hoàn tất các thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và ngày kết thúc bỏ phiếu trả giá.

- Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng có trách nhiệm giới thiệu tài sản đưa ra đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm, trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá.

- Người đấu giá trực tiếp ghi các nội dung vào phiếu trả giá: Số tiền trả giá phải từ giá khởi điểm trở lên, người tham gia đấu giá ghi cụ thể thông tin tài sản mình đăng ký vào phiếu trả giá rồi bỏ vào phong bì, người trả giá ký niêm phong vào mép của phong bì, trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong theo hướng dẫn của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin của người tham gia đấu giá theo mẫu của Doanh nghiệp đã ban hành.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá trong vòng 03 ngày trước thời hạn hết hạn đăng ký đã được thông báo. Sau khi bỏ phiếu, Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng tiếp nhận hồ sơ xác nhận khách hàng đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc trong phong bì đựng phiếu bằng giấy trắng kim loại màu bạc, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, ngoài bì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên, số căn cước công dân và địa chỉ của người tham gia đấu giá.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không biết chữ có thể nhờ người thân hỗ trợ, người đăng ký tham gia đấu giá phải điền chỉ vào đơn đăng ký, phiếu trả giá và biên bản đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và người viết hộ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các nội dung trên đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

4. Thực hiện niêm phong thùng đựng phiếu trả giá và niêm phong kết thúc việc bỏ phiếu trả giá.

- Thùng đựng phiếu trả giá được sử dụng trong đấu giá tài sản được niêm phong theo đúng quy định, lưu giữ bằng hình ảnh, được lập thành văn bản có xác nhận của các thành phần gồm: đại diện Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình, đại diện Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng. Giấy niêm phong có các thành phần tham gia ký, đóng dấu của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng dán vào thùng phiếu để niêm phong vào bảo quản theo chế độ bảo mật, cụ thể:

- Trước thời hạn bỏ phiếu trả giá, Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng mời đại diện: Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình cùng tham gia niêm phong thùng phiếu.

- Đến thời điểm kết thúc nộp phiếu trả giá, Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng mời: Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình và ít nhất 01 khách hàng đã bỏ phiếu trả giá cùng tham gia niêm phong đóng thùng phiếu để xác nhận kết thúc việc bỏ phiếu và được lập thành biên bản. Các khách hàng tham gia bỏ phiếu được quyền tham dự để giám sát việc niêm phong đóng thùng phiếu khi hết thời hạn bỏ phiếu. Số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được lập danh sách chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình và đơn vị tổ chức đấu giá, được lưu giữ tại đơn vị tổ chức đấu giá. Danh sách chỉ được công khai tại buổi công bố công khai giá đã trả. Hồ sơ tham gia đấu giá được tiếp nhận và được bảo quản theo chế độ “mật”.

- Xử lý các trường hợp tại thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước:

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá mà không bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu thì không được tham gia buổi công bố kết quả trả giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá, đã bỏ phiếu trả giá, đã nộp tiền đặt trước thì không được rút lại đơn đăng ký tham gia đấu giá.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước mà không bỏ phiếu trả giá thì không được rút lại đơn đăng ký tham gia đấu giá và coi như không tham gia cuộc đấu giá và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước. Các trường hợp được xem xét rút lại khoản tiền đặt trước phải có lý do chính đáng gửi bằng văn bản trước khi diễn ra cuộc đấu giá và được sự chấp thuận của bên có tài sản đấu giá cũng như tổ chức đấu giá.

Điều 11: Công bố công khai kết quả trả giá và thông báo kết quả trả giá:

11.1 Những người được tham gia buổi công bố công khai kết quả cuộc đấu giá:

- Đấu giá viên, thành viên tổ giúp việc cuộc đấu giá, đại diện Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình, đại diện Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng, người khách hàng có xác nhận đã bỏ phiếu của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng hoặc giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đặt trước để tham gia cuộc đấu giá.

- Đại diện các cơ quan khác có liên quan có nhu cầu tham gia buổi công bố công khai kết quả trả giá thì phải gửi giấy giới thiệu (hoặc giấy đề nghị) trước 01 ngày để Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng sắp xếp chỗ ngồi.

11.2 Tại buổi công bố công khai giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời: đại diện Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng

phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu và mở thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời đại diện Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, thực hiện việc phân loại số phiếu trả giá cho từng tài sản.

- Đấu giá viên phải công bố phiếu trả giá từng tài sản theo thứ tự: số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất trong số các phiếu hợp lệ và công bố người có phiếu trả giá cao nhất trong số các phiếu hợp lệ là người trúng đấu giá.

- Trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Kết quả kiểm phiếu và người trúng đấu giá của từng tài sản một được công bố tại buổi công bố công khai kết quả trả giá và lập thành biên bản đấu giá.

- Không chấp nhận việc thay đổi tên của người trúng đấu giá sau phiên đấu giá.

- Diễn biến của buổi công bố giá đã trả phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại buổi công bố giá đã trả và có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

11.3 Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ.

- Phiếu trả giá hợp lệ là những phiếu đáp ứng đủ các điều kiện: Do Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng phát hành và phải ghi đầy đủ các nội dung trong phiếu trả giá, có chữ ký của người trả giá, họ tên trong phiếu phải trùng với họ tên ngoài phong bì đựng phiếu và trong đơn đăng ký tham gia đấu giá. Số tiền ghi trong phiếu trả giá (*giá đấu*) phải cao hơn hoặc bằng giá khởi điểm, được ghi rõ ràng bằng số và bằng chữ, không được tẩy xóa, không sai lệch giữa bằng số và bằng chữ, đã nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là phiếu không đảm bảo tất cả các điều kiện của phiếu trả giá hợp lệ nêu trên. Trường hợp tiền đặt trước không đủ theo thông báo thì được xem là phiếu trả giá không hợp lệ.

11.4 Xử lý các trường hợp tại buổi công bố công khai kết quả trả giá:

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chỉ được bỏ 01 phiếu trả giá cho 01 tài sản. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bỏ 02 phiếu trả giá trở lên cho cùng 01 tài sản thì tất cả các phiếu trả giá đó đều không hợp lệ và không được xem xét kết quả trả giá.

- Trường hợp ngay tại buổi công bố giá có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra

người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp là hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá:

+ Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

+ Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 12: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá

Tài sản đấu giá phải có ít nhất 02 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và đủ điều kiện để tham gia cuộc đấu giá trở lên mới tổ chức cuộc đấu giá tài sản. Trường hợp khi đã hết hạn thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá thì không tổ chức cuộc đấu giá, Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng trả tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản cho người đăng ký tham gia đấu giá, không trả tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không nộp tiền đặt trước. Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng thông báo bằng văn bản cho Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình được biết để có phương án xử lý tiếp theo.

Điều 13: Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa tổ chức có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá (hoặc giữa tổ chức có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng chuyển. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời

điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14: Thời hạn, phương thức thanh toán tiền đấu giá tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá thành

- **Thời hạn thanh toán:** Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, khách hàng mua được tài sản đấu giá sẽ nộp tiền trực tiếp vào tài khoản Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình; Số tài khoản: **3941.0.1103869**. Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá thì coi như bỏ cuộc. Số tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và việc xử lý tiền đặt cọc này được thực hiện theo quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015.

- **Phương thức thanh toán:** Bằng tiền mặt (VNĐ) hoặc chuyển khoản.

Điều 15: Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản và trách nhiệm của người mua tài sản

1. Thời hạn giao tài sản: Theo thỏa thuận giữa Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình và người mua được tài sản đấu giá.

2. Địa điểm giao tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản theo quyết định xử lý tịch thu của từng vụ vi phạm.

3. Phương thức giao tài sản: Giao nhận trực tiếp giữa Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình và người mua được tài sản. Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm bàn giao tài sản và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản theo quy định. Việc giao nhận tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng tài sản và kết quả đấu giá, được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tham gia. Kể từ thời điểm bàn giao người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm đối với tài sản đã nhận bàn giao.

Điều 16: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả quy định tại mục 4, Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 17: Thời gian nhận lại tiền đặt trước và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này được Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc buổi công bố kết quả trả giá.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 11 Quy chế này;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Điều 18: Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá;
- Nộp đầy đủ tiền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19: Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá:

Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng không chịu trách nhiệm về chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng không niêm yết tài sản đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến tài sản đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết.

Điều 20: Điều khoản bất khả kháng.

Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Công an huyện Lệ thủy, tỉnh Quảng Bình, đơn vị đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau

mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh người có tài sản đấu giá phải thanh toán.

Điều 21: Giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 22: Tổ chức thực hiện.

Quy chế này làm cơ sở để Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng, các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người tham gia đấu giá thực hiện trong việc đấu giá lô tài sản là Lô tài sản gồm 880 bộ đồ nữ (quần đùi), 190 bộ đồ nữ (quần dài) 158 đôi dép lê nữ; 90 áo khoác nam tay dài là tang vật VPHC bị tịch thu. Ngoài các quy định tại quy chế này, tổ chức, cá nhân tham gia cuộc đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Nguyễn Hoàng để xem xét, giải quyết.
Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.



